

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 313/2543 ธนาคาร มหานคร จำกัด โจทก์
บริษัท 172 คอนกรีต จำกัด กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 309 ทวิ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่า ราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรและเกิดจากการ คบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้เข้าสู่ราคาด้วยกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อม เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ วรรคสี่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย แก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ออกขายทอดตลาด โจทก์ซื้อทรัพย์สินได้ในราคา 3,984,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย ที่ 1 ได้ราคาต่ำกว่าในท้องตลาดซึ่งมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท การ ขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีการสมรู้กันระหว่าง โจทก์กับผู้ซื้อทรัพย์สินรายอื่น หากขายทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ตามราคาในท้องตลาด

แล้ว จำเลยที่ 1 สามารถปลดหนี้สินจากโจทก์ได้หมดสิ้น จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับภาระหนี้สินอีกต่อไป ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดของจำเลยที่ 1 จากการขายทอดตลาดครั้งที่ 10 โดยมีโจทก์แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้เสนอซื้อในการขายทอดตลาดครั้งที่ 9 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้กำชับให้จำเลยที่ 1 หาผู้ซื้อให้ได้ราคาสูงกว่าที่โจทก์ซื้อ หากหาไม่ได้จะพิจารณาขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดโดยจะไม่มี การพิจารณาคำคัดค้านของจำเลยที่ 1 อีก แต่จำเลยทั้งสามก็ไม่หาผู้อื่นมาสู่ราคาในการขายครั้งที่ 10 แต่อย่างใด การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้น อ้างว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควรและเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้เข้าสู่ราคาด้วยกัน ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ทวิ เวรคสี่ จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิฎีกาศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลยที่ 2

(พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ-วิชัย วิวิตเสวี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>